



PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

Contrato nº 53/2021

PROCESSO Nº 8488/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM: LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO E ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO ,FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO GASOSO E AR COMPRIMIDO) INCLUINDO LOCAÇÃO DE CILINDROS E LOCAÇÃO DE CENTRAL DE PRODUÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL PARA OS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SERRA E A IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.

O **MUNICÍPIO DA SERRA** pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº. 14.814.026/0001-88, com sede à Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5.416 – Portal de Jacaraípe - CEP 29.173-795, Serra/ES, tel.: (27)3252-9383, neste ato representada pela Secretária de Saúde, a **Sra. BERNADETE COELHO XAVIER**, portadora do CPF nº. **779.996.657-20** e da CI nº. **4.41233 SPTC/ES**, daqui por diante denominado **CONTRATANTE**, e a Empresa **IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ **67.423.152/0001-78**, com sede na Av. Antonieta Piva Barraqueiros – nº 150 – Distrito Industrial – Jundiaí – SP – CEP: 13213-009, representada neste ato pelo Sr. **TIAGO JOSÉ DEGANI DOS SANTOS**, portador do CPF nº 319.479.658-58 e CI nº. 40.089.184-0 - Tel. **(11) 2136-8534**, email: licitação@ibg.com.br, doravante denominado **CONTRATADO** celebram o presente Contrato para **Contratação de empresas especializadas em: locação de tanque criogênico e abastecimento de oxigênio líquido ,fornecimento de gases medicinais (oxigênio gasoso e ar comprimido) incluindo locação de cilindros e locação de central de produção de ar comprimido medicinal para os serviços da rede municipal de saúde-** conforme Processo nº. 8488/2021 O Edital de nº 98/2021 é parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, juntamente com a proposta da Contratada, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas, as condições nela estipuladas que contrariem o estabelecido no Edital. O presente Contrato é regido pelas Leis pelas Leis Federais nº. 8.666/93 e 8.080/90, 8.078/90 e suas alterações, demais disposições legais aplicáveis à matéria e pelas normas pertinentes e condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. objeto do presente Termo de Contrato é a **Contratação de empresas especializadas em: locação de tanque criogênico e abastecimento de oxigênio líquido, fornecimento de gases medicinais**



PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

(oxigênio gasoso e ar comprimido) incluindo locação de cilindros e locação de central de produção de ar comprimido medicinal para os serviços da rede municipal de saúde, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1.O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses a partir de **02/08/2021**, prorrogável por igual período, respeitável o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do **art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.**

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1.O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$799.366,80** (setecentos e noventa e nove mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos). Sendo **R\$748.126,80** (setecentos e quarenta e oito mil cento e vinte e seis reais e oitenta centavos) para fornecimento e **R\$51.240,00** (cinquenta e um mil duzentos e quarenta reais) para serviços.

3.2.No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1.As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

Atividade: 12

Classificação Funcional:10.302.0190.2.194

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.000/3.3.90.39.00

FR: 214.0000.0000/211.0000.0000

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. A **CONTRATANTE** efetuará o pagamento, à **CONTRATADA**, pelos produtos efetivamente fornecidos, de acordo com a importância constante da respectiva nota fiscal/fatura. O pagamento será feito mediante depósito bancário na conta corrente da CONTRATADA, no banco e respectiva agência mencionadas em sua proposta, até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, caso haja a aceitabilidade do bem, cumprindo o fornecedor as etapas estabelecidas no Edital/Empenho, cabendo ao contratado comprovar sua regularidade fiscal conforme solicitado para habilitação no certame licitatório.

5.2. A **CONTRATADA** deverá informar no corpo da Nota Fiscal o número do Pregão, número do Processo, número do Empenho e número da Autorização de Fornecimento/ Ordem de Serviço.



PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

5.3. O CONTRATANTE, na condição de **TOMADOR DOS SERVIÇOS**, reterá o ISSQN (Imposto sobre serviços de qualquer natureza) de todos os prestadores de acordo com a lista de serviços contida no Art. 460 da Lei nº 3.833/2011 - Código Tributário Municipal.

5.4. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

5.5. Não serão aceitas cobranças realizadas através de títulos colocados em cobrança através de banco ou outra instituição do gênero.

5.6. O Órgão Gestor e Setor Financeiro exigirá para a liberação da fatura, a partir do mês da prestação de serviços e assim sucessivamente, a documentação abaixo descrita considerando o mês imediatamente anterior a prestação de serviços, ficando a liberação do processo de pagamento, condicionado a efetiva comprovação quitação:

Cópia autenticada das Guias de Recolhimento do INSS e comprovante de quitação;

Cópia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS individualizada (referente aos profissionais que estão prestando serviços na PMS, objeto deste contrato) e comprovante de quitação;

GFIP completa com RE (relação de empregados) que comprove o nome dos empregados que estão prestando serviços objeto deste contrato;

Protocolo de envio da conectividade social;

Certidões negativas de Tributos: Federal, Estadual, Municipal, Previdência Social e FGTS;

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no conforme previsto no Edital.

6.2. O preço contratado será fixo e irrevogável pelo período de 12 (doze) meses, a partir de quando poderá ser concedido o reajuste com base no índice **INPC/IBGE** ou outro índice que vier a substituí-lo, o qual será apurado com base na data da apresentação da proposta, exceto em relação às peças, componentes e acessórios, cujo valor total a ser gasto será previamente fixado pela Administração.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. A Contratada garante a execução deste Contrato, na modalidade **SEGURO GARANTIA**, conforme definidas no art. 56, § 1º, Inciso II da Lei n.º 8.666/93, no valor de **R\$39.968,34** (trinta e nove mil novecentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, com validade até 30 (trinta) dias após a data prevista para seu vencimento, tudo através do documento **APÓLICE DE SEGURO GARANTIA**, que torna-se parte integrante do presente ajuste.

7.2. A Contratante restituirá ou liberará a garantia, em se tratando de pagamento em (dinheiro/ título da dívida pública ou outra modalidade), respectivamente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o término da execução do Contrato, conforme § 4º, art. 56, da Lei n.º 8.666/93.

7.3. Em se tratando de fiança bancária deverá constar no instrumento, a expressa renúncia pelo fiador, dos benefícios previstos nos Arts. 1491 a 1500 do Código Civil Brasileiro.

7.4. A Contratada deverá apresentar a garantia em até 15 (quinze) dias consecutivos após a assinatura do contrato.



PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Aos Licitantes, aos Fornecedores e aos Prestadores de serviços, que inobservarem ou descumprirem total ou parcialmente as cláusulas editalícias ou contratuais e que cometerem atos visando frustrar os objetivos da licitação, serão aplicadas as seguintes sanções:

a) Advertência: A Advertência é a sanção administrativa que consiste em comunicação formal ao licitante, ao fornecedor ou ao prestador de serviços, advertindo sobre o descumprimento de normas de licitação ou de cláusulas contratuais e outras obrigações assumidas, sendo recomendada pelo gestor/fiscal e aplicada pelo Secretário Municipal da pasta, quando informada e justificada:

I. Pelo pregoeiro, Presidente da comissão, quando o descumprimento ocorrer na fase do procedimento licitatório;

II. Pelo gestor ou fiscal do contrato ou pelo secretário da pasta responsável pelo objeto contratado, quando o descumprimento ocorrer na fase de execução contratual, entendido está desde a recusa em assinar o contrato.

Obs: A Aplicação de três advertências, seguidas de justificativas não aceitas, é causa de rescisão contratual, ficando a cargo de a Administração decidir sobre a oportunidade e conveniência de rescindir, independentemente de aplicação de multa;

b) Multa: A multa deverá ser aplicada pelo Secretário Municipal da pasta e deverá ainda estar prevista no instrumento convocatório e/ou no contrato, observados os seguintes limites máximos:

b.1.) Para fins de pregão eletrônico:

10% do valor estimado para contratação, o licitante arrematante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame no prazo estabelecido no edital;

I. 15% do valor estimado para contratação por ensejar o retardamento da execução de seu objeto ou não mantiver a proposta;



PREFEITURA MUNICIPAL DA
SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

II. 20% do valor estimado para contratação quando dentro do prazo de validade de sua proposta não retirar a autorização de fornecimento, ordem de serviço ou não celebrar/assinar o contrato; apresentar documentação ou declaração falsa, falar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

c) Suspensão: A suspensão temporária impedirá o licitante, o fornecedor e o prestador de serviços de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, por prazo nunca superior a 2 anos, e conforme descrito abaixo:

I. 3 meses, nos casos em que tenha vencido o prazo da advertência e o licitante ou contratado permanecer inadimplente;

II. 6 meses, nos casos de:

- a) Aplicação de 2 penas de advertência, no prazo de 12 meses, sem que o fornecedor tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela Administração;
- b) Alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida;
- c) 12 meses, no caso de retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de suas parcelas ou de fornecimento de bens;

III. 24 meses, nos casos de:

- a) Entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;
- b) Paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentação e prévia comunicação à Administração;
- c) Praticar ato ilícito, visando frustrar os objetivos da licitação no âmbito da Administração Pública Municipal;
- d) Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo;
- e) Apresentar documentação ou declaração falsa;
- f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
- g) Comportar-se de modo inidôneo;
- h) Cometer fraude fiscal.

11.2. As sanções previstas no Inciso IV, alíneas e, f, g e h terão remessa obrigatória ao Ministério Público para as providências cabíveis.

d) Impedimento: O impedimento aplicado ao licitante, ao fornecedor ou prestador de serviços o impedirá de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, para os casos de pregão, por prazo nunca superior a 5 anos e conforme descrito abaixo:

I. 3 meses, nos casos de deixar de entregar os documentos exigidos para o certame;

II. 6 meses, nos casos de:

- a) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- b) Dentro do prazo de validade de sua proposta não retirar a autorização de fornecimento, ordem de serviço ou não celebrar o contrato;
- c) Não manter a proposta;

III. 60 meses, nos casos de:



PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

- a) Apresentar documentação ou declaração falsa;
- b) Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
- c) Comportar-se de modo inidôneo;
- d) Cometer fraude fiscal.

11.3. As sanções previstas no inciso III terão remessa obrigatória ao Ministério Público para as providências cabíveis.

e) **Descredenciamento:** O descredenciamento e a proibição de credenciamento no cadastro Municipal de Fornecedores ou nos casos de pregão são sanções administrativas acessórias à aplicação do impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, sendo aplicadas, pelo Secretário Municipal da pasta, nos termos da lei por igual período.

f) **Declaração de Inidoneidade:** A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será aplicada pelo secretário Municipal da pasta, à vista dos motivos informados na instrução processual, facultada a defesa da licitante ou contratada no respectivo processo, no prazo de 15 dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 anos de sua aplicação.

I. Poderão ser considerados inidôneos, as empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei Federal nº 8.666/1993:

II. e depois de decorrido o prazo de sanções de suspensão e impedimento aplicadas.

11.4. E demais penalidades previstas no Termo de Referência e admitidas pela Lei Federal nº 8.666/93, e alterações, não elencadas acima e, ainda, e as disposições constantes do Decreto Municipal 7052/2016

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.



PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.3. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à **CONTRATANTE** providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da Serra para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Serra de de 2021

BERNADETE COELHO XAVIER

CONTRATANTE

TIAGO JOSE DEGANI DOS
SANTOS:31947965859

Assinado de forma digital por TIAGO JOSE
DEGANI DOS SANTOS:31947965859

IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

CONTRATADA



PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)****ANEXO I DO CONTRATO**

Lote 02 - fornecimento de gases medicinais (oxigênio gasoso e ar comprimido) incluindo locação de cilindros				
Item	Descrição	Quantitativo Anual	Valor Unitário (R\$)	Valor Global (R\$)
01	OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO (10M³)	35.160 M³	16,50	580.140,00
02	OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO (01M³)	1.980 M³	81,66	161.686,80
03	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	360 M³	17,50	6.300,00
04	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CAPACIDADE DE 1M³	264 UN	35,00	9.240,00
05	CILINDRO DE OXIGÊNIO / AR COMPRIMIDO MEDICINAL COM CAPACIDADE DE 10 M³ Os cilindros serão utilizados nas 33 Unidades de Atenção Primárias à Saúde, 06 Unidades Regionais de Saúde, Ambulatório de Especialidades da Serra (AMES), Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS AD), Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (CAPSI), Centro de Atenção Psicossocial Mestre Álvaro, Centro de Testagem e Aconselhamento em DST's. Na Maternidade serão utilizados central de suprimentos reserva composta por uma bateria de cilindros para o tanque criogênico de oxigênio e central de produção de ar comprimido (suprimentos primários). Quando houver falha de operação no suprimento primário, o acionamento deverá ser automático e imediato. Os cilindros da central de reserva serão fornecidos pela empresa fornecedora dos gases medicinais, bem como sua reposição, sempre que necessário.	1.200 UN	35,00	42.000,00
TOTAL		R\$ 799.366,80		



PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

1.OBJETO

O objeto se constitui na Contratação de empresas especializadas em:

- ✓ **Lote 01:** locação de tanque criogênico e abastecimento de oxigênio líquido com assistência técnica 24h/dia - 7 dias por semana para os serviços da rede municipal de saúde;
- ✓ **Lote 02:** fornecimento de gases medicinais (oxigênio gasoso e ar comprimido) incluindo, locação de cilindros com assistência técnica 24h/dia - 7 dias por semana para os serviços da rede municipal de saúde;
- ✓ **Lote 03:** locação de central de produção de ar comprimido medicinal com assistência técnica 24h/dia - 7 dias por semana para os serviços da rede municipal de saúde.

Com a finalidade de atender às 33 Unidades de Atenção Primárias à Saúde, 06 Unidades Regionais de Saúde, Ambulatório de Especialidades da Serra (AMES), Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS AD), Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (CAPSi), Centro de Atenção Psicossocial Mestre Álvaro, Centro de Testagem e Aconselhamento em DST's e Maternidade de Carapina Conforme anexos I e II anexados a este Termo de Referência.

A aquisição se dará por pregão eletrônico na modalidade de menor preço.

2. JUSTIFICATIVA

A aquisição de Gases Medicinais é de fundamental importância para a realização de um grande conjunto de procedimentos assistenciais, cirúrgicos e terapêuticos.

O Oxigênio está presente no ar atmosférico a uma concentração de 21% sendo componente essencial para manter o metabolismo das células e deve ser fornecido continuamente para os tecidos do corpo. Em determinadas patologias ou condições clínicas, onde há um processo respiratório deficiente ou a necessidade de incrementar a oxigenação dos tecidos, faz-se necessária a administração de oxigênio a concentrações mais elevadas do que 21%.

É utilizado como veículo para medicamentos por meio de inalação, como parte do fluxo de gás em anestesia e tratamento ou prevenção de hipóxia (diminuição do oxigênio no sangue e tecidos) de diversas etiologias.

O uso do ar comprimido é amplo e se dá, entre outras maneiras, no transporte de substâncias medicamentosas para pacientes por via respiratória, como fração gasosa na ventilação mecânica, na movimentação dos equipamentos, como agente de secagem e limpeza, como fonte de vácuo do princípio do venturi etc.

Para seu pleno funcionamento, a Maternidade de Carapina também necessita de oferta de oxigênio líquido para os pontos de rede localizados nos leitos dos pacientes, que se dá por meio da locação de tanque



PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

criogênico (oxigênio líquido), bem como cilindros de oxigênio gasoso e ar comprimido, para o suporte à vida e demais procedimentos realizados durante os atendimentos realizados.

Constitui-se em um importante componente da assistência à saúde, de acordo com a Portaria GM/MS n.º 2048, de 5 de novembro de 2002, criada pelo Ministro de Estado da Saúde. Considerando a necessidade de ordenar o atendimento, garantindo acolhimento, primeira atenção qualificada e resolutiva para as pequenas e médias urgências, estabilização e referência adequada dos pacientes graves dentro do Sistema Único de Saúde, por meio do acionamento e intervenção das Centrais de Regulação Médica de Urgências.

CONSIDERANDO que em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou Emergência de Saúde Pública de importância internacional (ESPII) em razão da disseminação do novo coronavírus.

CONSIDERANDO que em 03 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência de Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana o pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), por meio da Portaria MS nº 188, e conforme Decreto 7.616, de 17 de Novembro de 2011, considerando a situação de pandemia e o surgimento e aumento de casos no Brasil.

CONSIDERANDO que através do Decreto nº 1.076, de 15 de março de 2021, declara Situação de Emergência de Saúde Pública em razão de pandemia de doença infecciosa viral causada pelo agente Novo Coronavírus – SARS-CoV-2.

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do Artigo nº 196 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que está entre as atribuições e competências da gestão da saúde, formular, executar e monitorar as políticas públicas de saúde no âmbito do município que visem à redução de riscos e agravo de doenças e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde, bem como, proporcionar a integralidade de assistência, realizar estudos, pesquisas e diagnósticos para subsidiar a formulação de políticas públicas em saúde, visando o aprimoramento do Sistema Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO que o município de Serra é um dos mais populosos do Estado do Espírito Santo, com mais de 527.000 habitantes e com uma extensão territorial de 547,45km, conforme estimativa de 2020 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Além disso, é cotado pela BR101, segunda maior estrada brasileira, com 4.482 km o que eleva o município como um dos pontos mais perigosos do país, com registro de mais de 2.240 acidentes com vítimas na rodovia entre os anos de 2013 e 2014, com um número de 235 vítimas fatais neste período (dados da Polícia Rodoviária Federal);

CONSIDERANDO que o número de atendimentos na urgência e emergência e a demanda tem se apresentado de forma crescente e o tempo de espera tem se tornado cada vez maior e muitas vezes em desacordo com o tempo ideal preconizado pelo protocolo de Manchester (ferramenta de qualificação da UPA pelo Ministério da Saúde), aumentando o risco potencial de condutas equivocadas, agravamento da situação clínica e até mesmo óbitos, já que o quadro atual apresenta-se como insuficiente para tal complexidade;



PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

CONSIDERANDO que o atendimento de urgência e emergência é ininterrupto e que procura intervir em agravos de natureza clínica, cirúrgica, traumática, inclusive as psiquiátricas, que possa levar a sofrimento, seqüelas ou mesmo à morte, sendo necessário, portanto, prestar-lhe atendimento adequado e se necessário encaminhá-lo a um serviço de saúde devidamente hierarquizado e integrado ao Sistema Único de Saúde;

Considerando que a contratação de empresas para fornecimento destes itens é responsabilidade do Município, e que sua falta coloca em risco a vida/saúde dos pacientes e impossibilita manutenção e continuidade de tratamentos sucessivos. O quantitativo solicitado foi avaliado com base no histórico de consumo dos últimos 12 meses com estimativa no crescimento do número de atendimentos observados nos últimos meses.

A contratação possibilitará o suprimento ininterrupto de insumos críticos necessários para a continuidade da assistência aos pacientes do SUS que buscam atendimento nos serviços de saúde do município.

Diante do exposto, a contratação em tela faz necessária, pois é imprescindível para o enfrentamento da crise supracitada, bem como de vital importância a continuidade dos serviços prestados aos munícipes de Serra.

3. OBJETIVOS

A contratação de empresas especializadas no fornecimento de gases medicinais se faz necessária para abastecimento das 33 Unidades de Atenção Primárias à Saúde (UAPS), 06 Unidades Regionais de Saúde (URS), Ambulatório de Especialidades da Serra (AMES), Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS AD), Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (CAPSi), Centro de Atenção Psicossocial Mestre Álvaro, Centro de Testagem e Aconselhamento em DST's e Maternidade de Carapina.

4. DESCRIÇÃO DO OBJETO

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS / QUANTITATIVO SOLICITADO

LOTE 02				
	Os gases medicinais deverão estar acondicionados em cilindros em perfeito estado de conservação e devidamente identificados, consoante as especificações da ABNT (NBR 12.176) quanto às etiquetas, à rotulagem e às cores dos mesmos. A etiqueta de colarinho deve estar colocada na parte superior do cilindro identificando o nome do produto, as precauções e a classificação ONU do gás acondicionado, conforme a Resolução 420/04 da ANTT. Já o rótulo de corpo do cilindro deve descrever as principais características do gás nele armazenado, os procedimentos de emergência e o potencial de risco.			
Item	Descrição	Unid.	Quant. mensal	Quant. Anual
01	OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO (10M³)	M ³	2.930	35.160



PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

02	OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO (01M³)	M ³	165	1980
03	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	M ³	30	360
04	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CAPACIDADE DE 1M³	Unidade	22	264
05	CILINDRO DE OXIGÊNIO / AR COMPRIMIDO MEDICINAL COM CAPACIDADE DE 10 M³ Os cilindros serão utilizados nas 33 Unidades de Atenção Primárias à Saúde, 06 Unidades Regionais de Saúde, Ambulatório de Especialidades da Serra (AMES), Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS AD), Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (CAPSi), Centro de Atenção Psicossocial Mestre Álvaro, Centro de Testagem e Aconselhamento em DST's. Na Maternidade serão utilizados central de suprimentos reserva composta por uma bateria de cilindros para o tanque criogênico de oxigênio e central de produção de ar comprimido (suprimentos primários). Quando houver falha de operação no suprimento primário, o acionamento deverá ser automático e imediato. Os cilindros da central de reserva serão fornecidos pela empresa fornecedora dos gases medicinais, bem como sua reposição, sempre que necessário.	Unidade	100	1200

5. CARACTERÍSTICAS DOS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

UPA 24 HORAS SERRA

a) Setor pediátrico:

Observação A, 04 leitos, todos com saída de gases (o₂, AR e VAC);

Observação B, 04 leitos, todos com saída de gases (o₂, AR e VAC);

Atendimento Individualizado (Isolamento), 01 leito, com saída de gases (o₂, AR e VAC);

Emergência, 02 leitos, todos com saída de gases (o₂, AR e VAC);



PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

Sala de procedimentos e inalação coletiva, 05 saídas de gases (O₂ e AR);

Sala de inalação e aplicação de medicamentos, 01 saída de gases (O₂, AR e VAC);

Sala de inalação coletiva e aplicação de medicamentos (Medicação), 07 saídas de gases (O₂ e AR);

b) Setor adulto:

Observação A, 06 leitos, todos com saída de gases (O₂, AR e VAC);

Observação B, 05 leitos, todos com saída de gases (O₂, AR e VAC), com capacidade de ampliação de mais 01 leito sem saída de gases;

Observação C, 06 leitos, todos com saída de gases (O₂, AR e VAC);

Atendimento Individualizado (Isolamento), 01 leito, com saída de gases (O₂, AR e VAC);

Emergência, 04 leitos, todos com saída de gases (O₂, AR e VAC);

Sala de Sutura e pequenos procedimentos, 01 saída de gases (O₂ e AR);

Sala de inalação e aplicação de medicamentos (Medicação "sala 01"), 03 saídas de gases (O₂ e AR);

Sala de inalação coletiva e aplicação de medicamentos (Medicação "sala 02"), 07 saídas de gases (O₂ e AR);

MATERNIDADE DE CARAPINA

a) Enfermaria Margarida 8 leitos, todos com saída de gases (O₂, AR e VAC);

b) Precaução Expansão (isolamento) 01 leito com saída de gases (O₂, AR e VAC);

c) Enfermaria Dália 05 Leitos, todos com saída de gases (O₂, AR e VAC);

d) Enfermaria Rosa 05 Leitos, sendo 04 com saída de gases (O₂, AR e VAC);

e) Pré Parto 04 leitos, todos com saída de gases (O₂, AR e VAC);

f) Unidade de Cuidados com RN (Berçário), 04 saída de gases (O₂, AR e VAC);

g) Centro Cirúrgico 02 Salas, com 02 saídas de gases em cada sala totalizando 04 saídas de gases;

h) Enfermaria Girassol 10 leitos, todos com saída de gases (O₂, AR e VAC);

i) Enfermaria Tulipa 08 leitos, todos com saída de gases (O₂, AR e VAC);

j) Precaução Térreo (isolamento) 01 Leito com saída de gases (O₂, AR e VAC);

k) Consultório 01 maca com 01 saída de gases (O₂, AR e VAC);

l) Medicação 01 leito e 02 Macas - sem saída gases - utiliza cilindros de 01m³

DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE

Serão compostas de cilindros de 01M³ e 10M³.

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, preferencialmente em papel timbrado das empresas ou órgãos adquirentes, devidamente assinado(s), comprovando a aptidão do licitante para o fornecimento de materiais pertinentes ao objeto desta licitação, sem quaisquer restrições.

6. PROPOSTA COMERCIAL

6.1. Deverá ser entregue juntamente com a proposta comercial, os seguintes documentos:

a) Alvará de Licença Sanitária, expedido pelo órgão competente do Município ou Estado ou Distrito Federal onde for domiciliado o licitante, devidamente válido na forma da legislação específica vigente;



PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

- b) Comprovante de visita técnica dos locais onde serão instalados os tanques de oxigênio; com assinatura e carimbo do gerente do serviço. A realização da visita técnica é facultativa, porém caso o licitante não a realize não poderá posteriormente alegar desconhecimento das condições dos equipamentos e ou serviços.
- c) Autorização de Funcionamento (AFE) do licitante, emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, devidamente válida na forma da legislação específica vigente, através de cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União ou respectivos “prints” da página do DOU na internet, ou “prints” da página da ANVISA na internet os quais estarão sujeitos à confirmação pelo setor técnico competente, conforme Lei 13.043 de 13/11/2014;
- d) Certificado de Regularidade Técnica do licitante, expedido pelo Conselho Regional a que compete à área;
- e) Certificado de Registro do Produto, expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, devidamente válido na forma da legislação específica vigente, ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União, ou respectivos “prints” da página da ANVISA na internet, os quais estarão sujeitos à confirmação pelo setor técnico competente;
- d.1) no caso do registro encontrar-se em fase de renovação, deverá ser apresentada a cópia do respectivo Certificado de Registro do Produto em renovação acompanhada da cópia da solicitação de sua revalidação, conforme estabelecido no § 2º, do art. 8, do Decreto Federal 8.077/2013;
- d.2) no caso de produto isentos de registro, deverá ser apresentado o documento comprobatório da isenção expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, devidamente válido na forma da legislação específica vigente, ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União, ou respectivos “prints” da página da ANVISA na internet, os quais estarão sujeitos à confirmação pelo setor técnico competente.
- f) Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de Produção emitido pela ANVISA do laboratório produtor ou terceirizador da produção, devidamente válido na forma da legislação específica vigente (RDC 39 de 14/08/2013) ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União, ou respectivos “prints” da página da ANVISA na internet, os quais estarão sujeitos à confirmação pelo setor técnico competente. E/ou do País de Origem devidamente traduzido do laboratório.
- e.1) no caso de produtos dispensados de apresentação do CBPF, deverá ser apresentado documento comprobatório da isenção, de acordo com a RDC nº 24/2009, levando em consideração sua lista de exceção publicada através da Instrução Normativa nº02/2011, devidamente válido na forma da legislação vigente, ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União, ou documento expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;

8. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

8.1. PRAZO DE ENTREGA – De acordo com a solicitação do setor e consequentemente após o recebimento da Autorização de Fornecimento, a entrega única com instalação da central de produção de ar comprimido, tanque criogênico e cilíndrica deverá ser feita no prazo máximo de **10 (dez) dias consecutivos a partir da data de emissão da Autorização de Fornecimento.**

8.2. LOCAL DE ENTREGA: de acordo com o Anexo I

9. OBRIGAÇÕES DAS PARTES



PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

9.1. DO CONTRATANTE:

- 9.1.1. Acompanhar e fiscalizar a entrega dos itens solicitados.
- 9.1.2. Efetuar o pagamento devido, nas condições estabelecidas.
- 9.1.3. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados ao Município.
- 9.1.4. Atestar notas fiscais correspondentes após o recebimento dos itens comprados.
- 9.1.5. Designar formalmente um servidor dos serviços de saúde para acompanhar e fiscalizar a execução da autorização de fornecimento ou instrumentos equivalentes.
- 9.1.6. Notificar formalmente quaisquer irregularidades encontradas na entrega dos itens.

9.2. DO CONTRATADA:

- 9.2.1. A contratada ficará responsável pelo fornecimento de gases, locação, remoção/deslocamento, transporte, reposição/substituição em toda a rede de serviços de saúde municipal da Serra;
- 9.2.2. Respeitar e cumprir com os prazos de entrega dos itens, observando os locais e quantidades;
- 9.2.3. Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o município;
- 9.2.4. Se constatada qualquer irregularidade, a CONTRATADA deverá substituí-la, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem que isso também implique acréscimo no preço constante da proposta apresentada;
- 9.2.5. Comunicar, imediatamente e por escrito, à CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer impedimento ao andamento dos serviços;
- 9.2.6. Em casos de reabastecimento de urgência o atendimento às solicitações deverá ocorrer dentro de 02 horas para a maternidade e, nas Unidades regionais e básicas, no prazo de 24 horas, por técnico com experiência comprovada e identificada;
- 9.2.7. A empresa deverá entregar o material devidamente conferido e acompanhado da Nota Fiscal e com as quantidades constantes na autorização de empenho, dentre os locais indicados no Anexo I e dentro do prazo acima especificado;
- 9.2.8. Substituir os materiais que apresentarem defeito de fabricação ou decorrente de transporte;
- 9.2.9. Manter assistência técnica permanente dos itens locados, durante a vigência do contrato, realizando manutenção preventiva em períodos mensais, bem como manutenção corretiva sempre que necessário, com atendimento em no máximo 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação, sem qualquer ônus para a contratante;
- 9.2.10. Fornecer todos os materiais para instalação dos equipamentos locados, inclusive todos os acessórios necessários para o funcionamento do equipamento, que deverão ser instalados por técnicos de seu quadro de pessoal, devidamente uniformizados e identificados, nos locais informados, sem ônus para a contratante;
- 9.10.11. Em caso de transferências de serviços para outros locais, a contratada deverá ser responsável em desmontar, transportar e reinstalar os cilindros de gases e tanques, bem como ir até o local com antecedência para averiguar possíveis adequações físicas para recebimento dos equipamentos. As adequações físicas que houver necessidade deverão ocorrer por conta da PMS;
- 9.10.12. A remoção, deslocamento e transporte, caso necessário, de cilindros e equipamentos geradores de ar comprimido na rede de saúde são de responsabilidade da contratada, bem como a reposição destes de



PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

forma a evitar a interrupção do atendimento, caso o reparo exceda 24 horas;

9.10.13. A contratada deverá efetuar troca de peças ou do próprio equipamento se necessário, sem qualquer ônus financeiro para a contratante;

9.10.14. A empresa vencedora deverá organizar uma rotina de abastecimento de gases medicinais para a rede de serviços de saúde;

9.10.15. A contratada deverá prestar atendimento e fornecimento 24 (vinte e quatro) horas, para a Maternidade, inclusive sábado, domingos e feriados;

9.10.16. A contratada deverá efetuar o fornecimento dos gases medicinais, com a troca e instalação dos cilindros no local, quando solicitado diretamente nos serviços de saúde, nas quantidades mensais previstas sendo medido e pago somente o consumido;

9.10.17. Quando da solicitação de reposição, os cilindros vazios deverão ser desconectados da central e identificados para substituição e reconectados à central, toda a operação deverá ser acompanhada por um profissional do serviço de saúde;

9.10.18. A contratada deverá emitir relatório mensal de consumo, por unidade atendida, anexada à nota fiscal;

9.10.19. A contratada deverá emitir nota fiscal, contendo todas as informações de gastos mensais (especificando todos os itens separadamente);

9.10.20. O pagamento do fornecimento de gases medicinais e locação dos cilindros e tanques, serão conforme gasto mensal comprovado através de nota fiscal, isentando a contratante da obrigatoriedade de gastar o quantitativo estimado em contrato;

9.10.21. A contratada só poderá realizar serviços de fornecimento de gases acompanhados pelo coordenador da unidade ou algum servidor indicado por ele;

9.10.22. O quantitativo de cilindros e tanque poderá ser aumentado, reduzido ou excluído conforme necessidade da SESA através de termo aditivo de acordo com o permitido pela Lei 8666/93;

9.10.23. O quantitativo de consumo dos gases medicinais poderá sofrer variação para mais ou para menos, sendo a quantidade prevista em contrato estimada, e será pago o quantitativo efetivamente utilizado;

9.10.24. A empresa deverá realizar treinamento de pessoal de cada local para orientações do funcionamento do sistema;

9.10.25. Deverá prestar assistência técnica na região da grande Vitória com comprovação de endereço;

9.10.26. A empresa vencedora do lote 03, deverá fornecer e montar a central de produção de ar comprimido da Maternidade de Carapina, em capacidade adequada para o serviço, bem como dar manutenção nos equipamentos;

9.10.26. A empresa vencedora do lote 01, deverá fornecer o tanque criogênico para os serviços da Maternidade de Carapina, em capacidade adequada para o serviço, bem como dar manutenção nos equipamentos;

9.20.27. A empresa vencedora do lote 02, deverá fornecer e montar a central de cilindros reserva para os serviços da Maternidade de Carapina, em capacidade adequada para o serviço, bem como dar manutenção nos equipamentos;

9.10.28 A empresa vencedora do lote 02, deverá fornecer e montar a central de reserva de cilindros na Maternidade de Carapina que deverá possuir um bloco central semi-automático para oxigênio com dois



PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

reguladores, 02 ramais de alta pressão para oxigênio com no mínimo 04 saídas cada, e quantidade correspondente de flexíveis (mínimo 8) de alta pressão para oxigênio e o mesmo quantitativo de suportes para fixação de cilindros de oxigênio.

9.2.29. Com vistas a agilizar o pagamento, necessário se faz que as Notas Fiscais tragam consignadas o nº do processo que originou a aquisição, o nº da Autorização de Fornecimento e os dados bancários, com indicação do banco, agência e conta corrente.

10. FISCALIZAÇÃO

10.1. Fica determinado que os responsáveis pela verificação das condições dos produtos deste Termo de Referência no ato da entrega sejam os servidores em exercício lotados na Superintendência de Atenção Especializada à Saúde do Município da Serra, nos dias úteis, nos horários de 08 a 17 horas.

10.2. A aceitação do material será certificada pelo servidor designado, mediante atesto na nota fiscal, sendo esta condição indispensável a que se processe o pagamento.

10.3. A fiscalização exercida pelo município NÃO EXIME em nada a responsabilidade da empresa contratada das exigências citadas.

10.4. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados ao município.

10.5. Notificar formalmente quaisquer irregularidades encontradas na entrega dos itens.

11. RECEBIMENTO

11.1. O recebimento dos produtos deste Termo de Referência caberá ao gerente de cada local relacionado no Anexo I ou responsável nomeado pelo mesmo, sendo nos dias úteis, nos horários de 7h às 17h nas Unidades de Atenção Primárias à Saúde (UAPS), Unidades Regionais de Saúde (URS), Ambulatório de Especialidades da Serra (AMES), Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS AD), Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (CAPSi), Centro de Atenção Psicossocial Mestre Álvaro e Centro de Testagem e Aconselhamento em DST's. Na Maternidade de Carapina a entrega poderá ser realizada durante todo o dia .

11.2. O contato deverá ser realizado através dos telefones relacionados no Anexo I.

12. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE FORNECIMENTO

12.1. Os produtos não serão recebidos se o prazo de validade contado da data de entrega for inferior a 12 (doze) meses.

12.2. Os produtos devem ser entregues nos locais relacionados no Anexo I.

12.3. O transporte dos produtos deverá obedecer a critérios adequados, de modo a não afetar a identidade, qualidade, integridade dos mesmos.

13. FUNDAMENTAÇÕES LEGAIS

Lei Federal 10.520/2002, de 17/07/2002

Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e suas alterações

Lei Federal 8.666/1993, de 21/06/1993 artigo 7º, inciso I e X e suas alterações e demais legislações aplicáveis à matéria

ABNT NBR 12.188/2012 RDC 69/2008

AV. TALMA RODRIGUES RIBEIRO, N.º 5416, PORTAL DE JACARAÍPE – SERRA - ES
CEP: 29.173-795 – SHOPPING NORTE – TEL: 3252 2961



PREFEITURA MUNICIPAL DA
SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Os licitantes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato ou instrumento equivalente, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa no certame, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, além das responsabilidades por perdas e danos causados à Administração Pública Municipal:

I – advertência – nos casos de:

- a)** desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
- b)** cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;
- c)** inexecução de cláusulas editalícias ou Contratuais/Autorização de Fornecimento de menor poder ofensivo, desde que não tenha relação com entregas não executadas;
- d)** serão aplicadas na vigência da proposta comercial ou do Contrato/Autorização de Fornecimento 02 (duas) advertências, a partir de novo descumprimento, será aplicada multa.

II – multas – nos seguintes casos e percentuais:

- a)** após 02 (duas) advertências aplicadas, será cobrada multa no valor de 10 % (dez por cento) sobre a proposta ou valor total do Contrato/Autorização de Fornecimento ou ainda sobre parcela não executada;
- b)** por atraso injustificado na execução do Contrato/Autorização de Fornecimento de até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor total contratado;
- c)** por atraso injustificado na execução do Contrato/Autorização de Fornecimento, superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre o valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual;
- d)** por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;
- e)** recusa do adjudicatário em receber o Contrato/Autorização de Fornecimento, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;
- f)** por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Autorização de Fornecimento: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente;
- g)** atraso e/ou recusa da CONTRATADA em fornecer Certidões e demais documentos, multa de 0,03% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor total contratado.

III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração:

- a)** por atraso injustificado na execução do Contrato/Autorização de Fornecimento, superior a 31 (trinta e um) dias: até 01 (um) ano;
- b)** por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira: até 02 (dois) anos;
- c)** por recusa do adjudicatário em assinar/receber o Contrato/Autorização de Fornecimento, dentro de até 05 (cinco) dias úteis da data da convocação: até 03 (três) anos;
- d)** por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Autorização de Fornecimento: até 04 (quatro) anos;
- e)** por deixar de entregar os documentos: até 02 (dois) anos;



PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

f) por apresentar documentos falsos ou falsificados: até 05 (cinco) anos.

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

14.2. As multas previstas no inciso II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.

14.3. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 16.1, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

14.4. A suspensão do direito de licitar e contratar com a **Administração** será declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida.

14.5. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a **Administração Pública** será declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida.

14.6. A sanção prevista no inciso IV do item 16.1 é da competência do Secretário Municipal de Saúde, facultada a defesa da Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

14.7. As demais sanções previstas nos incisos I, II e III do subitem 16.1 são da competência da Comissão Permanente de Licitação.

15. DA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Este Termo de Referência foi elaborado pela Superintendência de Atenção Especializada à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde da Serra.

Waldir Pires Bitencourt

Gerente de Urgência e Emergência

Matrícula PMS/SESA: 1001886

Cláudia Roberta Santos

Superintendente de Atenção Especializada à Saúde

Matrícula PMS/SESA: 19808

Este Termo de Referência foi aprovado por essa Subsecretaria de Gestão em Saúde.

Encaminhamos ao Protocolo/SESA para autuação e demais procedimentos administrativos.

Subsecretário de Gestão em Saúde

Karina Daleprane Espíndula

Instrução de Serviço**SECRETARIA DE SAÚDE****Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato nº 198/2019**

Resumo de Termo Aditivo em atendimento ao artigo 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Aditivo nº: 2º.

Contrato original nº: 198/2019 - Processo nº 35.799/2019

Objeto do contrato original: Contratação de prestação de serviço de locação de equipamento de RX.

Contratada: VEGA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP;

Objeto: Prorrogação contratual por mais 12 meses, com cláusula rescisória ou até a conclusão dos serviços com concessão de desconto no percentual de 5% (cinco por cento)

Valor do Aditivo: R\$302.416,66 (trezentos e dois mil quatrocentos e dezesseis mil e sessenta e seis centavos);

Dotação orçamentária: 12

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00

Fonte de Recursos: 1.214.000

Nº da Nota de Empenho: 1644-000

Data da assinatura do termo: 26/07/2021

Justificativa: Faz-se necessária a contratação, com finalidade de de atender um vasto território, que abrange a Grande Jacaraípe, a grande Nova Almeida e que a oferta do Serviço de radiologia é muito importante, como apoio diagnósticos de tratamento para diversas doenças e agravos.

Pareceres Jurídico (PROGER) fls. 184/190 dos autos.

Gestor: ALESSANDRA FERNANDES MAIA

Fiscal: MARCIO DOBAL DE OLIVEIRA

Serra (ES), 02 de agosto de 2021

BERNADETE COELHO XAVIER
Secretária Municipal de Saúde

Protocolo 691607

SECRETARIA DE SAÚDE**Extrato do Contrato nº 053/2021**

Resumo de instrumento de extrato de contrato em atendimento ao artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93.

Contrato nº: 053/2021

Processo nº: 8488/2021

ID Cidades: 2021.069E0500001.01.0028

Contratada: IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.

Objeto: Contratação de empresas especializadas para fornecimento de gases medicinais (oxigênio gasoso e ar comprimido) incluindo locação de cilindros, visando atender aos serviços da rede municipal de saúde.

Valor: R\$799.366,80 (setecentos e noventa e nove mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos);

Dotação orçamentária: 10.302.0190.2.194/10.122.0530.2.002

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00/3.3.90.30.00

Fonte de Recursos: 1.214.000/1.211.000

Prazo de vigência: de 02/08/2021 a 01/08/2022.

Nota de Empenho nº: 1109-000/2021.

Data da assinatura do termo: 08/08/2021

Justificativa: Faz-se necessário a contratação do serviço de aquisição de Gases Medicinais para a realização dos procedimentos assistenciais, cirúrgicos e terapêuticos e abastecimento das 33 Unidades de Atenção Primárias à Saúde (UAPS), 06 Unidades Regionais de Saúde (URS), Ambulatório de Especialidades da Serra (AMES), Centro de Atenção Psicossocial Alcool e outras Drogas (CAPS AD), Centro de Atenção Psicossocial Infância-juvenil (CAPSI), Centro de Atenção Psicossocial Mestre Álvaro, Centro de Testagem e Aconselhamento em DST's e Maternidade de Carapina.

Pareceres Jurídico (PROGER) constam às fls. 211.

Gestor: ALESSANDRA FERNANDES MAIA

Fiscal do Contrato: WALDIR PIRES BITENCOURT

Serra (ES), 02 de agosto de 2021

BERNADETE COELHO XAVIER
Secretária Municipal de Saúde

Protocolo 691610

SECRETARIA DE SAÚDE**Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato nº 195/2019**

Resumo de Termo Aditivo em atendimento ao artigo 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Aditivo nº: º.

Contrato original nº: 195/2019 - Processo nº 19.652/2018

Objeto do contrato original: Locação de imóvel destinado ao uso e funcionamento da Unidade de Atenção Primária à Saúde de Carapebus;

Contratada: ANTONIO MARTINS VITOR;

Objeto: Prorrogação do prazo contratual;

Valor: R\$39.6000,00 (Trinta e nove mil e seiscentos reais);

Dotação orçamentária: 10.122.0530.2.003

Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00

Fonte de Recursos: 1.211.0000.0000

Prazo de vigência: 01/08/2021 a 31/07/2022.

Nº da Nota de Empenho: 1631/2021

Data da assinatura do termo: 30/08/2021

Justificativa: Tendo em vista a necessidade de suprir o déficit de espaço e estrutura adequados ao funcionamento deste serviço e sendo o que imóvel atende a instalação da UAPS de Carapebus, considerando que o Município não possui estrutura própria nas proximidades, que possa comportar a implantação da Unidade;

Pareceres Jurídico (PROGER) fls.314/319.

Gestor do Contrato: JUACY PEREIRA GOMES

Fiscal: ROSANA LILIAN SOARES SANTOS FAGUNDES

Serra (ES), 30 de julho de 2021

BERNADETE COELHO XAVIER
Secretária Municipal de Saúde

Protocolo 691616

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 139/2021

PROCESSO Nº: 15742/2021

CEDEnte: Município da Serra/ES - CNPJ/MF 27.174.093/0001-27.

CESSIONÁRIO: Município de Vila Velha/ES - CNPJ/MF 27.165.554/0001-03.

OBJETO: Permuta entre Patrícia Pereira Taboada Guimarães, servidora efetiva do município da Serra/ES, matrícula 28668, e Priscilla do Nascimento, servidora efetiva do município de Vila Velha/ES, matrícula 73954.

VIGÊNCIA: A partir da data da publicação até 31/12/2024, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, na forma da lei.

ANTÔNIO SERGIO ALVES VIDIGAL

Prefeito Municipal da Serra/ES

ARNALDO BORGIO FILHO

Prefeito Municipal de Vila Velha/ES

Protocolo 691930

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEAD

Portaria**PORTARIA/SEAD Nº 096, DE 02 DE AGOSTO DE 2021**

Concede Redução de Carga Horária de Trabalho.

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

CONSIDERANDO as disposições previstas na Lei Municipal nº 4326, de 16 de dezembro de 2014, que instituiu Horário Especial para os servidores públicos que tenham filho, ou sejam responsáveis por pessoa com deficiência ou transtorno global do desenvolvimento;

CONSIDERANDO o inteiro teor do Processo Administrativo nº 16705/2021;

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder redução de carga horária de trabalho em 50%, sem prejuízo de seus vencimentos, nos termos das disposições contidas na Lei 4326, de 16 de dezembro de 2014, a servidora **ANDRESSA DE OLIVEIRA CINTRA SANCHEZ - Matrícula 54854**, que ocupa neste Município, o cargo Estatutário Agente Municipal de Trânsito - lotada na Secretaria Municipal de Defesa Social - SEDES.

§ 1º. A redução de carga horária prevista no caput deste artigo se extinguirá a qualquer tempo com a cessação do motivo que houver determinado.

Art. 2º. Fica o Departamento de Recursos Humanos autorizado a promover nos assentamentos funcionais do servidor a redução da carga horária, sem reflexo nos seus vencimentos e vantagens.